



PUTUSAN
Nomor 30 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DARMA WANGSA, bertempat tinggal di Perum Permata Laguna Blok A1 Nomor 19, RT/RW. 005/017, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bottor Erikson Pardede, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko The Capitol Superblok Imperium Blok A Nomor 16, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **BAMBANG PUJI ASMARA**, bertempat tinggal di Perum Pluto Blok C11 Nomor 09, Tanjung Uncang, Batuaji, Kota Batam;
 2. **ROLIATI**, bertempat tinggal di Kampung Melayu, RT.002 RW.008, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. A. Rustam Ritonga, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raja M Tahir Ruko Air Mas Blok E Nomor 16, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022;
 3. **AZLAN, S.H., M.Kn.**, Notaris, beralamat di Jalan Raja Ali Haji, Komplek Inti Sakti Blok H Nomor 7, Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
- Para Termohon Kasasi;

Dan

PT ACTIVE MARINE INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Pandan Wangi, Sukajadi, Kota Batam;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan apapun yang menggunakan Akta Nomor 6 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat, ditandatangani serta dikeluarkan Tergugat III sampai dengan adanya putusan dalam pokok perkara *a quo*;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan perbuatan apapun yang menggunakan Akta Nomor 6 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat, ditandatangani serta dikeluarkan Tergugat III sampai dengan adanya putusan dalam pokok perkara *a quo*;
3. Mengembalikan susunan pengurus Turut Tergugat dalam keadaan sebelum adanya Akta Nomor 6 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat, ditandatangani serta dikeluarkan Tergugat III sampai dengan adanya putusan dalam pokok perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam pelaksanaan RUPS yang dituangkan ke dalam Akta Nomor 6 tanggal 21 Juni 2021 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 Juni 2021 yang isinya tertuang dalam minuta akta yang ditandatangani Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dihadapan Tergugat III, dan Akta Nomor 6 tanggal 21 Juni 2021 tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan jual beli 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham milik Penggugat yang dikeluarkan Turut Tergugat antara Penggugat sebagai

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjual dan Tergugat II sebagai pembeli tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya batal demi hukum;

5. Menyatakan susunan pemegang saham dan susunan pengurus Turut Tergugat yang lama sesuai Akta Nomor 04 tanggal 28 September 2018 dibuat dihadapan Wiwid Hanny Saputri, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Batam tetap sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I;
6. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;
8. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I

- Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat II

- Kompetensi absolut tentang kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt/2023



Dalam Eksepsi Turut Tergugat

- Kompetensi absolut tentang kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 2 Februari 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.815.000,00 (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 51/PDT/2022/PT PBR, tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 26.22.219/AKTA/PDT/2022/PN Btm, *juncto* Nomor 51/PDT/2022/PT PBR, *juncto* Nomor 219/Pdt.G/2021/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2022, kemudian Termohon Kasasi I dan II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi semula Pemanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 51/PDT/2022/PT PBR, tanggal 21 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 219/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 2 Februari 2022 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam pelaksanaan RUPS yang dituangkan ke dalam Akta Nomor 6 tanggal 21 Juni 2021 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 Juni 2021 yang isinya tertuang dalam minuta akta yang ditandatangani Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dihadapan Tergugat III, dan Akta Nomor 6 tanggal 21 Juni 2021 tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan jual beli 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham milik Penggugat yang dikeluarkan Turut Tergugat antara Penggugat sebagai penjual dan Tergugat II sebagai pembeli tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya batal demi hukum;
5. Menyatakan susunan pemegang saham dan susunan pengurus Turut Tergugat yang lama sesuai Akta Nomor 04 tanggal 28 September 2018 dibuat dihadapan Wiwid Hanny Saputri, S.H., M.Kn., Notaris

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kota Batam tetap sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I;

6. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu;
7. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila yang terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 Mei 2022 serta kontra memori kasasi tanggal 3 Juni 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Active Nomor 6 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Azlan, S.H., M.Kn., (vide Bukti Tertulis bertanda P-44) dan Akta Jual Beli Saham Nomor 7 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Azlan, S.H., M.Kn., (vide Bukti Tertulis P-45) mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat sehingga RUPSLB yang dilakukan para pihak terkait, telah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku yang kemudian telah pula dibuat dan disahkan dihadapan Notaris sehingga menjadi akta autentik;

- Bahwa ternyata Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan tentang adanya kepalsuan di dalam Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Active Nomor 6 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Azlan, S.H., M.Kn., (vide Bukti Tertulis bertanda P-44) dan Akta Jual Beli Saham Nomor 7 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Azlan, S.H., M.Kn., (vide Bukti Tertulis P-45), dengan demikian tidak terbukti adanya tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam pelaksanaan RUPS yang dituangkan ke dalam Akta Nomor 6 tanggal 21 Juni 2021 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana didalilkan Penggugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Batam yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan Dalam Eksepsi dan Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi DARMA WANGSA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DARMA WANGSA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 51/PDT/2022/PT PBR, tanggal 21 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 219/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 2 Februari 2022 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt/2023